

Fiche mémo — Le levier fiscal : Madelin et plan d'épargne retraite

Module 3 · valeurs en vigueur au 1er septembre 2026

Le principe

Personne ne met en place de couverture pour un indépendant : le législateur l'encourage donc à le faire lui-même. Les cotisations versées à certains contrats facultatifs se déduisent du bénéfice imposable, dans la limite d'enveloppes calculées à partir du bénéfice et du plafond annuel de la sécurité sociale. Une partie de l'effort du client est ainsi prise en charge par la baisse de son impôt.

Les deux enveloppes

Elles sont indépendantes l'une de l'autre. Un client qui a saturé la première dispose encore de toute la seconde.

Enveloppe	Ce qu'elle couvre	Comment elle se calcule
Santé et prévoyance	Complémentaire santé, arrêt de travail, invalidité, décès. Les deux se partagent la même enveloppe.	3,75 % du bénéfice + 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sans dépasser 3 % de huit fois ce plafond.
Retraite	Contrats Madelin retraite existants et plans d'épargne retraite individuels.	Le plus favorable des deux : soit 10 % du plafond annuel, soit 10 % du bénéfice retenu dans la limite de huit plafonds, majoré de 15 % de la fraction de ce bénéfice comprise entre un et huit plafonds.

Repères chiffrés (valeurs en vigueur au 1er septembre 2026)

Plafond annuel de la sécurité sociale : **48 060 €**.

Socle de l'enveloppe santé et prévoyance, quel que soit le bénéfice : **3 364,20 €**. Plafond absolu de cette enveloppe : **11 534,40 €**.

Plancher forfaitaire de l'enveloppe retraite : **4 806 €**.

Exemple : pour un bénéfice de 60 000 €, l'enveloppe santé et prévoyance vaut 5 614,20 € et l'enveloppe retraite 7 791,00 €.

Les trois conditions

Le contrat doit être éligible, c'est-à-dire répondre au cahier des charges légal. Le client doit être à jour de ses cotisations obligatoires : on ne déduit pas un contrat facultatif quand on ne paie pas le régime obligatoire. Enfin, les versements doivent être réguliers, avec un engagement de cotisation périodique — la fourchette prévue au contrat laisse une marge de modulation, c'est la réponse à l'objection du client dont les revenus varient.

Ce que la déduction ne fait pas

À ne jamais laisser croire

La déduction agit sur **l'impôt sur le revenu**. Elle n'agit **pas** sur les cotisations sociales, calculées sur une assiette qui réintègre pour l'essentiel ces versements. Le client ne paiera pas moins à l'Urssaf parce qu'il a souscrit.

Le **micro-entrepreneur est exclu** du dispositif : son régime repose sur un abattement forfaitaire pour charges, il ne peut pas déduire en plus des charges réelles. À vérifier dès la découverte, sous peine de bâtir un argument qui s'effondre.

L'impôt à la sortie

Nature de la prestation	Traitement fiscal
Remboursements d'une complémentaire santé	Exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux.
Indemnités journalières et rentes d'invalidité	Imposables comme un revenu professionnel, avec prélèvements sociaux.
Rentes de retraite	Imposables, avec prélèvements sociaux.

La symétrie s'explique : on ne peut pas déduire à l'entrée et échapper à l'impôt à la sortie. Dites-le vous-même, avant que le client ne le découvre sur sa première déclaration.

De la loi Madelin au plan d'épargne retraite

Le volet retraite a été remplacé, pour les nouveaux contrats, par le plan d'épargne retraite. Les contrats souscrits avant peuvent continuer d'être alimentés, et beaucoup de vos clients en détiennent. Le plan d'épargne retraite reprend la même logique de déduction mais assouplit deux points : la sortie, possible en capital et plus seulement en rente, et les cas de déblocage anticipé, notamment l'acquisition de la résidence principale. Pour un indépendant, cette souplesse lève la crainte d'un argent immobilisé pour toujours. Le volet santé et prévoyance, lui, n'a pas changé.

La règle commerciale

On ne vend pas une déduction, on vend une protection. Un client qui souscrit pour l'avantage fiscal résilie le jour où sa situation fiscale change, et il vous reproche le conseil.

L'argument fiscal a une place précise : après le chiffrage du besoin, pour lever l'objection du coût. C'est un accélérateur de décision, jamais la raison de la décision.